

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 876/2533

บริษัทธนกิจประกันภัย จำกัด ฯ

โจทก์

นายบุญสันต์ ศรีเนบ กับพวก

จำเลย

บริษัทหั่วหิ้น-ปราณท้าว จำกัด ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทชนสง จำกัด ที่ 3 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 214แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 107,560 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 106,160 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 213,212)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 204)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกัน
สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 106,160บาท นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้
และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกัน
สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 106,160บาท นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้
และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ